

1502947-31.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2251640/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20266785 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2211/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2251640 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502947-31.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502947-31.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2251640/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20266785 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2211/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2251640 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2211/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SCARLET ROSA DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 10h42min, na Rua Irene Salviati Lucato, nº 527, Jardim Novo Horizonte, na cidade e comarca de Limeira, SCARLET ROSA DE JESUS, qualificada a fls. 04, transportava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 25 flaconetes contendo COCAÍNA, pesando no total 11,85 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16).

Laudo de constatação de fls. 18/22.

Laudo de Exame Químico Toxicológico (fl. 60/61).

A Defesa apresentou resposta à acusação de fls. 88/95.

Realizada audiência de instrução e julgamento colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório da acusada.

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente pugnando pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A Defesa também se manifestou oralmente requerendo a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação deve ser julgada procedente.

Interrogada, a acusada negou a prática da traficância. Afirmou que realmente estava na posse dos entorpecentes no interior de seu veículo, contudo, destinavam ao seu consumo pessoal.

Todavia, a versão restou inverossímil e desprendida das demais provas coligidas aos autos.

A testemunha Felipe, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo Monza do qual a acusada desembarcou rapidamente ao avistar a guarnição e adentrou em uma residência. Realizaram diligência no veículo e puderam avistar já pela janela, que estava aberta, que havia drogas e dinheiro no console central do veículo. Diante disto abordaram acusada, que confessou informalmente a propriedade dos entorpecentes e que se destinavam à traficância.

A testemunha Gleber Frank, também policial militar, apresentou versão coerente e no mesmo sentido da versão apresentada pela outra testemunha, em especial no que respeita a confissão da acusada naquela oportunidade quanto à destinação das drogas à venda e consumo de terceiros.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câm. Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ – HC nº 30.776-RJ – 5ª T. – rel.^a Min.^a Laurita Vaz – j. 03.02.2004 – DJ

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização da ré se não fossem verdadeiros os fatos. A quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o local onde foram localizadas (no interior do veículo estacionado na rua) e também o fato de ser localizada quantia em dinheiro deixada juntamente com as drogas, referendam a versão apresentada pelos policiais no sentido de que os entorpecentes se destinavam à traficância.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase, cumpre anotar a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em terceira fase, não obstante a reincidência da acusada, observo que não se trata de reincidência específica, ausentes outros indícios de envolvimento com organização criminosa e considerando que a quantidade de drogas apreendida não foi expressiva, tenho que a ré atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Assim, a pena alcançará o patamar de 1 ano e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 184 dias multa fixados pelo mínimo legal a unidade.

O regime inicial, considerando a quantidade de pena aplicada e da reincidência, será o SEMIABERTO.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré como incurso no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 1 ano e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 184 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial SEMIABERTO.

Considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão cautelar, que já permitiria, em tese, a progressão da acusada para regime menos gravoso, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Limeira, 20 de janeiro de 2022.

MARGEM DIREITA